

POSTSCRIPT DERGİSİ - GENEL KATKI SAĞLAYAN SÖZLEŞMESİ

Sürüm: {{agreement.version}}

Yayın tarihi: {{agreement.published_at}}

Taraflar

Dergi: Postscript Dergisi

(Postscript Dergisi adı altında faaliyet gösteren adi ortaklık adına ortaklar: {{dergi.ortak_1}}, {{dergi.ortak_2}}. Ortaklardan her biri Dergi adına tek başına temsile yetkilidir. Tebligat adresi: {{dergi.adres}} - E-posta: {{dergi.eposta}})

Katkı Sağlayan / Eser Sahibi: {{katki.ad_soyad}}

Rol / katkı türü: {{katki.rol}}

Doğum tarihi: {{katki.dogum_tarihi}} - E-posta: {{katki.eposta}} - Mahlas: {{katki.mahlas}}

Aşağıda Dergi ve Katkı Sağlayan birlikte "Taraflar" olarak anılır.

Madde 1 - Konu ve Kapsam

1.1. Bu Sözleşme, Katkı Sağlayan'ın Postscript Dergisi'ne gönüllü olarak yazı, çizim, illüstrasyon, grafik tasarım, kapak tasarımı, fotoğraf veya diğer özgün yaratıcı eser katkılarında bulunmasına ilişkin genel çalışma şartlarını düzenler.

1.2. **Bu Sözleşme hiçbir eser üzerinde mali hak devri veya ruhsatı içermez.** Katkı Sağlayan'ın her bir eserine ilişkin kullanım hakları, o eser için ayrıca düzenlenecek ve Katkı Sağlayan tarafından imzalanacak "Eser Bazlı Kullanım Ruhsatı Formu" ile, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun (FSEK) 52. maddesine uygun olarak, haklar tek tek gösterilmek suretiyle verilir.

1.3. Ruhsat Formu imzalanmamış bir eser Dergi tarafından hiçbir mecrada yayınlanmaz. Kullanım mecraları, ilgili Ruhsat Formu kapsamında Dergi web sitesi, ücretsiz PDF Sayı, Dergi sosyal medya hesapları ve e-bülten ile sınırlıdır.

Madde 2 - Tanımlar

• **Katkı Sağlayan:** Dergi'ye yazar, çizer, illüstratör, grafik tasarımcı, kapak tasarımcısı, fotoğrafçı veya başka bir yaratıcı rolde eser sunan kişi.

• **Eser:** Katkı Sağlayan tarafından Dergi'ye teslim edilen; metin, makale, köşe yazısı, inceleme, çizim, illüstrasyon, kapak, grafik tasarım, fotoğraf veya FSEK kapsamında korunabilen diğer özgün yaratıcı ürün.

• **Panel:** Dergi'nin katkı sağlayanlar, editörler ve yetkililer tarafından kullanılan web tabanlı yönetim sistemi.

• **Ruhsat Formu:** Madde 1.2'de tanımlanan eser bazlı belge.

• **Sayı:** Dergi'nin belirli bir dönemde birlikte yayınladığı eserler bütünü (web ve/veya ücretsiz PDF Sayı).

Madde 3 - Katkı Sağlayan'ın Beyanları

Katkı Sağlayan, bu Sözleşme'yi imzalamakla aşağıdakileri beyan ve taahhüt eder:

- 3.1. On sekiz yaşını doldurmuş olduğunu ve tam fiil ehliyetine sahip bulunduğunu.
- 3.2. Dergi'ye teslim edeceği her eserin kendi özgün fikri çalışması olduğunu; başkasına ait bir eserin tamamını veya bir kısmını kendi eseri gibi sunmadığını.
- 3.3. Eserlerinde yer verdiği alıntıların FSEK 35. maddesinde düzenlenen iktibas serbestisi sınırları içinde kaldığını ve kaynağının belirtildiğini.
- 3.4. Eserle birlikte teslim ettiği görsel, fotoğraf, grafik veya benzeri materyalin kullanım hakkına sahip olduğunu veya bu hakkı usulüne uygun biçimde temin ettiğini; lisans bilgisini Panel'de belirteceğini.
- 3.5. Eserin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet, kişilik veya diğer haklarını ihlal etmediğini; ihlal iddiası hâlinde Dergi'nin bildirim üzerine eseri yayından kaldırma hakkı bulunduğunu ve bu iddialardan doğan sorumluluğun Katkı Sağlayan'a ait olduğunu.

Madde 4 - Editoryal Süreç

- 4.1. Dergi, teslim edilen eseri yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Eserin Panel'de "kabul edildi" olarak işaretlenmesi yayın taahhüdü doğurmaz; Dergi eseri erteleyebilir veya yayından vazgeçebilir.
- 4.2. Dergi editörleri, eser üzerinde eserin türüne uygun sınırlı teknik ve editoryal düzeltmeler yapabilir. **İçeriği, anlamı, üslubu veya yapıyı değiştiren müdahaleler Katkı Sağlayan'ın onayına bağlıdır** (FSEK m. 16). Editörler, Panel üzerinden revizyon talep edebilir; Katkı Sağlayan talebi kabul edip etmemekte serbesttir.
- 4.3. Eserin bir Sayı içindeki sırası, eserin dergi içindeki yerleşimi, tipografik sunumu ve teknik sayfa düzeni Dergi'nin takdirindedir.

Madde 5 - Ad Belirtme

- 5.1. Eserler, Katkı Sağlayan'ın Panel'de belirlediği tercihe göre gerçek adıyla veya mahlasıyla yayınlanır (FSEK m. 15). Tercih, her eser için Ruhsat Formu'nda ayrıca teyit edilir.
- 5.2. Dergi, Katkı Sağlayan'ın adını veya mahlasını eserden ayrı olarak Sayı içindekiler listesinde, katkı sağlayan profil sayfasında ve Madde 1.3'te belirtilen mecralardaki tanıtım materyallerinde kullanabilir.

Madde 6 - Bedel ve İlişkinin Niteliği

- 6.1. Postscript Dergisi kâr amacı gütmaz. Katkı Sağlayan'ın katkısı gönüllüdür; **Katkı Sağlayan'a herhangi bir bedel, telif ücreti veya başka bir karşılık ödenmez.**
- 6.2. Bu Sözleşme Taraflar arasında iş, hizmet, vekâlet, ortaklık veya temsil ilişkisi doğurmaz. Katkı Sağlayan, Dergi adına beyanda bulunamaz.

Madde 7 - Yayımlanmış Eserlerin Arşivde Korunması

- 7.1. Katkı Sağlayan'ın Dergi ile hukuki veya fiili ilişkisinin sona ermesi, görevinden ayrılması, istifa etmesi, ekipten çıkarılması veya işbu Sözleşme'nin feshedilmesi; sona erme tarihinden önce usulüne uygun bir Eser Bazlı Kullanım Ruhsatı Formu ile ruhsatlandırılmış ve yayımlanmış eserlerin ruhsatını kendiliğinden sona erdirmaz.

7.2. Katkı Sağlayan, yalnızca Madde 7.1'de sayılan sebeplere dayanarak geçmişte yayımlanmış eserlerin Dergi web sitesinden, dijital arşivinden veya Dergi tarafından yayımlanmış Sayılardan kaldırılmasını, silinmesini ya da erişime kapatılmasını talep edemez. İmzalanmış Ruhsat Formunda belirlenen süre ve kapsam saklıdır.

7.3. Daha önce dağıtılmış ücretsiz PDF Sayılar geri çağrılmaz. Ruhsatın daha sonra herhangi bir hukuki sebeple sona ermesi, sona erme tarihinden önce hukuka uygun biçimde dağıtılmış PDF kopyaların üçüncü kişilerde bulunmasını etkilemez.

7.4. Bu madde; emredici mevzuattan doğan, önceden vazgeçilmesi mümkün olmayan hakları ortadan kaldıracak veya sınırlandıracak şekilde yorumlanamaz. Üçüncü kişi hakkı ihlali, hukuka aykırılık veya yetkili makam kararı hâlinde Dergi eseri kaldırabilir veya erişime kapatabilir.

Madde 8 - Gizlilik

Katkı Sağlayan; Panel'de gördüğü editör notlarını, diğer katkı sağlayanların yayınlanmamış eserlerini, Sayı planlarını ve Dergi'nin iç yazışmalarını üçüncü kişilerle paylaşmaz. Bu yükümlülük Sözleşme sona erdikten sonra da devam eder.

Madde 9 - Kişisel Veriler

9.1. Katkı Sağlayan'ın kişisel verileri, Dergi'nin "Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni"nde (sürüm {{kvkk.version}}) açıklanan amaç ve şartlarla işlenir.

9.2. Katkı Sağlayan, mahlasının, kısa biyografisinin, profil görselinin ve Panel'de girdiği sosyal bağlantıların Dergi'nin web sitesindeki katkı sağlayan profil sayfasında kamuya açık olarak yayınlanmasını kabul eder. Gerçek adı (mahlas kullanıyorsa), e-posta adresi ve doğum tarihi hiçbir koşulda kamuya açık gösterilmez.

Madde 10 - Bildirimler

10.1. Taraflar arasındaki bildirimler bu Sözleşme'de belirtilen e-posta adreslerine yapılır. Dergi, ayrıca Panel'deki duyuru sistemini kullanır; "onay gerektiren" olarak işaretlenmiş duyurular Katkı Sağlayan tarafından okunup onaylanana kadar Panel'in diğer işlevleri kullanılamaz.

10.2. Katkı Sağlayan, e-posta adresi değişikliğini Panel üzerinden günceller; güncellenmemiş adrese yapılan bildirimler geçerli sayılır.

Madde 11 - Süre ve Fesih

11.1. Bu Sözleşme belirsiz sürelidir.

11.2. Taraflardan her biri, diğer tarafa e-posta ile bildirmek suretiyle Sözleşme'yi 15 gün önceden bildirimde bulunarak feshedebilir.

11.3. Fesih, feshe kadar imzalanmış Ruhsat Formlarının geçerliliğini etkilemez; bu formlar kendi hükümlerine göre devam eder.

11.4. Dergi, Madde 3 veya Madde 8'in ihlali hâlinde Sözleşme'yi derhal feshedebilir ve Katkı Sağlayan'ın Panel erişimini kapatabilir.

Madde 12 - Sözleşme Sürümleri

12.1. Dergi, bu Sözleşme'nin yeni bir sürümünü yayınlayabilir. Yeni sürüm, Katkı Sağlayan'a e-posta ve Panel üzerinden bildirilir.

12.2. Yeni sürüm, Katkı Sağlayan tarafından el yazısıyla (ıslak imza ile) imzalanıp taranmış PDF olarak Panel'e yüklenene ve Dergi adına yetkili kişi tarafından Madde 14 uyarınca doğrulanana kadar Katkı Sağlayan'ın Panel'deki katkı sağlayan işlevleri askıya alınır. Yeni sürüm bu doğrulamayla yürürlüğe girer. Yeni sürümün imzalanması, yüklenmesi veya doğrulanması ya da bu işlemlerin tamamlanmaması, önceki sürüm altında imzalanmış Ruhsat Formlarının geçerliliğini ve kapsamını etkilemez; bu formlar kendi hükümlerine göre devam eder.

12.3. Katkı Sağlayan, her yeni sürümü imzalamak üzere Panel'den PDF olarak indirebilir. İmzalayıp taranmış PDF olarak yüklediği her sürümün kopyasına ve Dergi adına yetkili kişinin doğrulama kaydına Panel'den erişebilir; imzalı PDF kopyasını indirebilir.

Madde 13 - Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Bu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Uyuşmazlıklarda {{dergi.sehir}} Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 14 - İmza ve Yürürlük

14.1. Katkı Sağlayan, bu Sözleşme'nin tam metnini okuyup anladığını ve kabul ettiğini el yazısıyla (ıslak imza ile) imzalayarak beyan eder. İmzaladığı Sözleşme'yi tarayıp PDF olarak Panel'e yükler.

14.2. Dergi adına yetkili kişi, yüklenen imzalı belgeyi inceleyip doğruladığında Sözleşme yürürlüğe girer. Panel'de bir seçeneğin işaretlenmesi veya yalnızca tıklama yoluyla verilen onay, el yazısıyla imzanın ve imzalı belgenin doğrulanmasının yerine geçmez; Sözleşme'yi yürürlüğe sokmaz.

14.3. İmzalı taranmış PDF ile birlikte Sözleşme'nin sürüm numarası, metnin SHA-256 özeti, yükleme tarih ve saati, doğrulamayı yapan yetkilinin kimliği ve doğrulama tarih ve saati Panel'de saklanır. Katkı Sağlayan'ın kabulünü gösteren belge, el yazısıyla imzalanmış Sözleşme'dir; Panel kayıtları yükleme ve doğrulama sürecini belgeler.

İmzalar

Katkı Sağlayan / Eser Sahibi

Ad Soyad: {{katki.ad_soyad}}

Tarih: ____ / ____ / ____

Yer: _____

El yazısıyla imza:

Postscript Dergisi adına yetkili

Ad Soyad: _____

Tarih: ____ / ____ / ____

İmza:

Sürüm: {{agreement.version}} - Metin özeti (SHA-256): {{agreement.body_hash}} - Bu özet, Katkı Sağlayan'a sunulan ve imzalanan sözleşme metninin bütünlüğünü doğrular. İmzalı PDF'nin yükleme ve yetkili doğrulama bilgileri Panel'de saklanır.